



CUT: 109971-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0279-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 30 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 109971-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 12.02.2026 contra la administrada **ROSA CCOSCCO TUNQUI**, identificado con DNI N° 80045293, representada por su apoderada la señora **VALENTINA QUISPE CCOSCO** con DNI N° 45587103.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** Mediante Escrito N° 01 de fecha 27.05.2025, el señor Braulio Quispe Huayllani, identificado con DNI N° 04808271, solicitó ante la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari la constatación técnica en un tramo de 100 metros lineales ubicado en la frentera de su predio, en el Sector Dos de Mayo, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.



- 3.2** Con fecha 02.07.2025, personal técnico de la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari llevó a cabo la inspección ocular in situ, suscribiéndose el Acta de Constatación en el Marco de Atención de Denuncia N° 0001-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA. En dicha diligencia se verificó la existencia de un relleno con material de préstamo (tierra) en el cauce de la fuente natural denominada Quebrada Afluente Choque, en un tramo de 30 metros de longitud por 5.0 metros de ancho y 1.80 metros de alto, con inicio en las coordenadas UTM WGS84 Zona 19S: Este: 353 687 m, Norte: 8 555 776 m y final en Este: 353 686 m, Norte: 8 555 752 m. Se constató que dicho relleno obstaculiza el flujo normal del agua, ocasionando represamiento (caudal medido de $Q = 12.45$ L/s), siendo el predio colindante a la margen izquierda propiedad de la administrada Rosa Ccoscco Tunqui.
- 3.3** Mediante Informe Técnico N° 0081-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA de fecha 10.09.2025, el área técnica de la ALA Tambopata-Inambari evaluó los hallazgos de campo y recomendó la apertura del procedimiento administrativo sancionador, por obstrucción del cauce de la quebrada afluente Choque, ubicado en el sector Dos de Mayo, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Puno.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0032-2025-ANA-AAA.MDD-ALA-TI notificada válidamente bajo puerta con fecha 12.02.2026 en el domicilio de la administrada Rosa Ccoscco Tunqui, por realizar la construcción de obras permanentes en las fuentes naturales de agua en el cauce de la quebrada Afluente Choque, ubicado en el sector Dos de Mayo, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, y de los hechos descritos en el párrafo anterior se encuentran tipificados como presunta infracción en el numeral 3) del artículo 120 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, concordado con el literal b) del artículo 277 de su Reglamento *“Construir, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obra de cualquier tipo, permanentes, en fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a esta, se tipifica como infracción en materia de recursos hídricos”*, concediendo el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus descargos.
- 4.2** Con fecha 18.02.2026, la señora Valentina Quispe Ccosco, en calidad de apoderada de la administrada (acreditada mediante Vigencia de Poder en la Partida N° 11180145 de la SUNARP), presentó su escrito de descargos (Sumilla S/N, CUT 109971-2025), solicitando el archivo definitivo del procedimiento por presunta inexistencia de infracción y ausencia de causalidad.
- i) La verdadera quebrada Choque, no discurre por la frentera del terreno del denunciante, la quebrada natural desemboca y discurre por en el sector lateral del terreno colindante distinto al denunciante, esto conforme a la imagen satelital del predio adjunto, donde se visualiza la fisiografía, la misma que no sirve para dibujar el trazo o el trayecto que recorre la quebrada Choque, apreciándose de forma categórica que esta quebrada discurre y desemboca en terreno distinto al denunciante. No existe continuidad hidráulica entre el espacio observado en la frentera del denunciante y la quebrada natural. Consecuentemente no se puede imputar una presunta infracción sobre algo que no existe, es decir nos referimos a la supuesta quebrada denominada “Choque”.
 - ii) Creación artificial del drenaje en la frentera del denunciante que pretende hacer creer que es la desembocadura de la quebrada Choque “su representada en la constatación efectuada, ha sido sorprendida por el denunciante, toda vez que el espacio que más parece ser un pequeño canal, el mismo que el denunciante pretende hacer creer ser



una quebrada natural no es así. Se trata de un canal o depresión creada por las lluvias propias de cada estación de invierno en la zona, y no es propiamente una quebrada reconocida como tal [...]”.

- iii) Inexistencia de intervención por parte de mi representada “La recurrente niega categóricamente haber realizado relleno u obturación alguna. No existe prueba directa ni indirecta que acredite que haya ejecutado movimiento de tierras, ni se ha determinado fecha, autoría, ni afectación real al régimen hídrico. Muy por el contrario, ante esta imputación surge una sencilla pregunta. *¿Se puede imputar o iniciar un procedimiento administrativo sancionador por una presunta infracción a la Ley 29338, sobre un drenaje artificial que no es considerado como quebrada?*, dando por cierta las aseveraciones del denunciante, y sin ejecutar mayor indagación respecto a la verdadera quebrada Choque, y peor aún sin comunicar a la presunta infractora, para ilustrar mejor la realidad de los hechos y desvirtuar las imputaciones”.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0064-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA, de fecha 11.06.2026, la ALA Tambopata-Inambari, efectuó un análisis del descargo y de los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:

- i) Respecto al descargo presentado por la imputada, el órgano instructor efectuó el siguiente análisis:
- **Identificación errónea de la quebrada Choque:** Al respecto manifestar, que de acuerdo al Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua, RADA, se corroboró la existencia de dos derechos de uso de agua, el primero con fines domestico-poblacional a favor de la señora ROSA CCOSCCO TUNQUI identificada con DNI N° 80045293 mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0156-2024-ANA-AAA.MDD y la segunda con fines industriales a favor del señor BRAULIO QUISPE HUAYLLANI con DNI 04808271, otorgado con RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 221-2010-ALAALAM, el cual demuestra la existencia de la quebrada Choque; sin embargo, la quebrada Afluente Choque, es un tributario de esta quebrada principal el cual confluye a la margen derecha de la quebrada Choque, por lo que aclaramos que se trata de otra fuente de agua; dicha existencia de la quebrada se acredita en la Figura 01(contenido en Informe Técnico N° 0064-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA), teniendo como fuente la imagen satelital obtenida de la plataforma virtual del Google Earth de fecha 10.10.2025, ratificado durante la constatación de campo realizada en fecha 02.07.2025, tal como se aprecia en la Figura 03, por lo que se ratifica la existencia de la quebrada Afluente Choque.
 - **Creación artificial del drenaje en la frentera del denunciante que pretende hacer creer que es la desembocadura de la quebrada Choque:** Al respecto, manifestar que, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el organismo técnico y ente rector, encargado de administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en el país. Su objetivo es asegurar el aprovechamiento sostenible y multisectorial del agua en beneficio de la población y el desarrollo nacional. Por lo que es de competencia el registro e identificación de los cuerpos de agua naturales y artificiales; así mismo mencionar que, los cuerpos de agua son sistemas extremadamente dinámicos donde la corriente, la sedimentación y la erosión modelan constantemente el relieve terrestre. Esto genera una constante interacción entre la hidrología y el entorno, ya que el agua modifica su propio cauce mediante procesos como la erosión y el transporte de materiales; de lo mencionado anteriormente se identifica el tramo constatado como parte del cauce de la quebrada Afluente Choque.



- **Inexistencia de intervención por parte de su representada:** Al respecto, cabe precisar que el denunciante señor Braulio Quispe Huayllani, DNI 04808271, ratifica en su manifestación que la responsable de realizar el relleno de un tramo de 30 ml en la quebrada Afluente Choque, es la señora Rosa Ccoscco Tunqui identificada con DNI N° 80045293; también cabe precisar que la única manera de realizar el ingreso al tramo afectado es por el predio de la denunciada, ya que se requiere de espacio para realizar las maniobras necesarias para tal fin; así mismo, la intervención al tramo afecta directamente al predio colindante denunciado, quien no acredita o menciona quien realizó dichos trabajos. Por las razones expuestas anteriormente se desvirtúa el contenido del descargo correspondiente, prosiguiendo con el procedimiento administrativo sancionador.
 - Finalmente, el órgano instructor concluye que la señora ROSA CCOSCCO TUNQUI identificado con DNI 80045293, viene obstruyendo los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados, quebrada Afluente Choque, con material de préstamo (tierra), cuya localización geográfica se encuentra entre las coordenadas UTM, WGS 84, zona: 19S Inicio: 353 687 m-E, 8 555 776 m-N y Final: 353 686 m-E, 8 555 752 m-N, ubicado en el sector Dos de Mayo, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento. Madre de Dios.
- ii) En mérito a los hechos verificados el 02.07.2025 se encuentra tipificado como infracción en el numeral 5. del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos Ley 29338, en concordancia con el literal o. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, establece que es infracción en materia de Recursos Hídricos el *“Obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados, quebrada Afluente Choque”*, se tipifica como infracción en materia de recursos hídricos, recayendo dicha responsabilidad al titular de la actividad señora ROSA CCOSCCO TUNQUI identificado con DNI N° 80045293.
- iii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 230 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una leve, recomendando imponer una multa de 2.01 UIT, conforme al siguiente cuadro de calificación de la infracción:

Calificación de la infracción				
Criterios de calificación de infracción	Valorización	Cuantificación	UIT	Medidas de mitigación que debe implementar
La afectación o riesgo a la salud de la población	El cambio de las características físicas del cuerpo natural de agua por la obstrucción del cauce de la quebrada Afluente Choque, puede constituir un riesgo potencial y podría causar: ➢ Pone en riesgo la seguridad de los colindantes. Sin embargo, según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado autorizaciones sobre modificaciones al cauce de la quebrada Afluente Choque. Por lo que es valorizable, dado que se identificó plenamente la infracción.	Estos tipos de infracción no pueden ser calificadas como LEVE. Por tanto, esta Autoridad califica como infracción GRAVE y se impondrá multa mínima posible	1.50	Aplica, de ser el caso su determinación corresponde a la autoridad competente.
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Visualmente en el cauce de la quebrada Afluente Choque se evidencia: ➢ Perturbación del cauce natural de agua. ➢ Desaparición de ecosistema acuática. ➢ Pérdida de flora y fauna acuática.			El Administrado, deberá Implementar un plan de mitigación ambiental, la misma deberá de ser tramitada a esta entidad para su aprobación y de acuerdo con el cronograma de actividades, según el impacto generado.
La gravedad de los daños generados	Afectan de carácter permanente la fuente natural de agua de la quebrada Afluente Choque por: ➢ Obstruir, el cauce y afectación a bienes asociados al agua. ➢ Al no contar con autorización para la modificación en los bienes naturales			Limpieza del material de préstamo y encauzamiento de la quebrada Afluente Choque.



	asociados al agua y la infraestructura multisectorial. ➤ Perturbación permanente del cauce.			Restaurar a su estado natural el cauce de la quebrada Afluyente Choque.
Los beneficios económicos obtenidos por el infractor	La Señora ROSA CCOSCCO TUNQUI, al obstruir el cauce de la quebrada Afluyente Choque, tiene como ahorro: ➤ Costos por verificación técnica de campo mayores de 10 km hasta 50 km. ➤ Otras acciones.			Efectuar el pago autorización para ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y la infraestructura.
Los costos en que incurra el Estado para atender los daños generados	Gastos que genera al estado para atender los daños generados por: ➤ Gastos generados por realizar Inspección Ocular. ➤ Emisión de Informe Técnico. ➤ Notificaciones. ➤ Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos. Otras acciones relacionado a la misma.		0.51	Aplica, de ser el caso su determinación corresponde a la autoridad competente.
Las circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción	➤ Estaría haciendo caso omiso a la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA. ➤ Hace caso omiso al Art. 3 del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.	No aplica		Iniciar tramites la autorización para ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y la infraestructura multisectorial, siempre en material de préstamo y encauzamiento de la quebrada Afluyente Choque cuanto cuente con IGA aprobado por el sector competente o en su defecto solicitud de Limpieza del material de préstamo y encauzamiento de la quebrada Afluyente Choque.
Reincidencia	No aplica, que el administrado no fue instruido por sanción administrativa por Obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados, quebrada Afluyente Choque.	No aplica		No aplica
TOTAL de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			2.01	

iv) Además, recomienda DISPONER como medida complementaria, que la señora ROSA CCOSCCO TUNQUI, identificado con DNI 80045293, deberá presentar un plan de trabajo, a fin de restaurar a su estado natural el cauce de la quebrada Afluyente Choque, en un plazo no mayor de 60 días calendarios, contados del día siguiente notificado el acto Resolutivo.

4.4 A través del Memorando N° 0818-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI en fecha 16.06.2026, la ALA Tambopata - Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

4.5 Mediante la Carta N° 0220-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la administrada el 17.08.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el inc. 3 y inc. 4 el Artículo 235 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.

4.6 La señora ROSA CCOSCCO TUNQUI, identificada con DNI N° 80045293, a través de su representante, formuló sus descargos contra el Informe Final de Instrucción, concretamente bajo los siguientes argumentos acompañada de imágenes fotográficas:

- No se aprecia obstrucción del cauce del agua o que impida la normal circulación de esta, conforme acompaña como muestra y prueba la fotografía anexada al descargo.
- No aplica presentar un plan de trabajo, porque el estado natural del cauce de la quebrada afluyente choque no presenta material alguno que dificulte su normal curso.
- Indica que hace constar con la prueba fotográfica el uso de la maquinaria que se habría usado para la construcción de dicho cerco perimétrico el señor Braulio Quispe Huayllani y dicha obstrucción que habría ocasionado no es responsabilidad de la administrada.

¹ Informe Técnico N° 0064-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA



QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0137-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 24.09.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** En mérito al Principio de Tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 230 del TUO de la LPAG, exige que las infracciones estén previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o análoga. En el presente caso, se observa una contradicción técnica y jurídica insalvable entre los actos de instrucción, específicamente en el acto formal de inicio del PAS (Notificación N° 0032-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 16.09.2025, notificada el 12.02.2026), el órgano instructor imputó expresamente a la administrada la infracción tipificada en el numeral 3. del artículo 120 de la Ley N° 29338, concordado con el literal b. del artículo 277 de su Reglamento, el cual sanciona: *“Construir, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes, en fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a esta, se tipifica como infracción en materia de recursos hídricos”*, sin embargo, la inspección técnica de campo del 02.07.2025 (Acta de Constatación en el Marco de Atención de Denuncia N° 0001-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA) verificó únicamente la presencia de un *“relleno con material de préstamo (tierra)”* de 30 metros de longitud, no constatándose la existencia de construcciones, muros de concreto u otros similares a construcción, para posteriormente, emitir el Informe Técnico N° 0064-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA (Informe Final de Instrucción) de fecha 11.06.2026, en ese sentido, el instructor varió intempestivamente la calificación infractora al numeral 5. del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el literal o. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados, quebrada Afluente Choque”*.
- 5.2** En consecuencia, esta mutación del tipo infractor entre el pliego inicial notificado y el informe final de instrucción no fue corregida ni saneada mediante la emisión de una nueva notificación de cargos que otorgue a la administrada la oportunidad de ejercer su derecho de defensa sobre la nueva conducta imputada, generándose un estado de indefensión y vulneración al debido procedimiento, lo que constituye una condición eximente de responsabilidad de la imputada, previsto en el literal e) del numeral 1 del artículo 236-A del TUO de la LPAG, ***“el error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal”***. Al respecto, Morón Urbina señala lo siguiente: *“Este supuesto de exclusión de responsabilidad se basa en el principio de predictibilidad o de confianza legítima reconocido por el TUO de la LPAG que, entre otras cosas, establece que la autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable, de manera tal que se presume su licitud. [...]”*², por lo que, al existir ambigüedad en las actuaciones administrativas y en la tipificación de la infracción, generado por el órgano instructor, correspondería eximir de responsabilidad de la presente infracción a la administrada Rosa Ccoscco Tunqui.
- 5.3** Asimismo, considerando que la facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe a los cuatro (4) años conforme a lo establecido en el numeral 233.1 del artículo 233 del TUO de la LPAG y los *“Lineamientos para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento”*, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, modificada mediante la Resolución Jefatural N° 205-2019-ANA, disponer que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, proceda a evaluar el inicio de un nuevo procedimiento administrativo sancionador conforme a la normativa vigente y lineamientos establecidos.

² MORON URBININA, Juan Carlos. *“Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)* p. 520. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2019.



- 5.4** En consecuencia, las actuaciones administrativas y la tipificación generadas por el órgano instructor, adolecen de ambigüedades, incurriendo en la eximente de responsabilidad de la administrada **“el error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal”**, previsto en el literal e) del numeral 1 del artículo 236-A del TUO de la LPAG, por lo tanto, corresponde **archivar** el presente procedimiento sancionador.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la administrada **ROSA CCOSCCO TUNQUI** identificada con DNI N° 80045293, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari evalúe iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador, considerando lo previsto en el numeral 233.1 del artículo 233 del TUO de la LPAG y los *“Lineamientos para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento”*, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, modificada mediante la Resolución Jefatural N° 205-2019-ANA.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Administrada Rosa Ccoscco Tunqui identificada en su domicilio; poner de conocimiento al señor Braulio Quispe Huayllani, a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/eahv/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : E26377BC